



MINISTÈRE DE LA CULTURE, ARTS ET PATRIMOINE

Le Directeur de Cabinet

Kinshasa, le 02 OCT 2026

N°CAB/MIN/CAP/DMB/C-Adm/HDN/1438/2026

Transmis copie pour information à :

- Son Excellence Madame la Ministre de la Culture, Arts et Patrimoine
à **Kinshasa/Gombe**
- Monsieur BELILA MINJI Jean Rodin
21, Lingoya, Quartier Mpasa II/ Efobank
Tél : +243826977857/ +243 853076857
(Toutes) à **Kinshasa/N'sele**

FONDS DE PROMOTION CULTURELLE
ETABLISSEMENT PUBLIC
DIRECTION GENERALE

Reçu le: 02 OCT 2026
Enregistré N°: 2321/10
Réceptionné par: NDAYA
Signature: b

✓ A Madame le Directeur Général du Fonds de Promotion Culturelle
à **Kinshasa/Gombe**

Objet : **Transmission**

Dos. BELILA MINJI Jean Rodin

Madame le Directeur Général,

Son Excellence Madame la Ministre de la Culture, Arts et Patrimoine a été saisie par le courrier référencé 02/BELROD/LP/09/2026 du 01 Septembre 2026 de Monsieur BELILA MINJI Jean Rodin, qui sollicite son implication personnelle pour sa réintégration au Fonds de Promotion Culturelle.

A cet effet, en vue d'y réagit, l'Autorité me charge de vous transmettre le précité, en annexe de la présente, pour des éclaircissements à lui faire parvenir dans les meilleurs délais.

Veuillez agréer, **Madame le Directeur Général,** l'expression de mes sentiments patriotiques.

Me Dominique MPUNDU BOLALIA BOTULI



Exp : BELILA MINJI Jean Rodin
21, Lingoya, Q/Mpasa II/Efobank
C/N'sele

Tel : 243 826977857
243 853076857

Kinshasa, le 04/09/2026

N°02/BELROD/LP/09/2026

Transmis copie pour information à :

- Son Excellence Monsieur le Président de la République, Chef de l'Etat
« Avec l'expression de mes hommages les plus déférents »
Au palais de nation
- Son Excellence Madame la Première Ministre, Cheffe du Gouvernement
« Avec l'expression de ma haute considération »
Hôtel du gouvernement
- Son Excellence Madame le Ministre d'Etat, Ministre de travail, Emploi et Prévoyance Sociale ;
- Monsieur le Directeur de Cabinet du Chef de l'Etat ;
- Monsieur le Directeur de Cabinet du Ministre de la Culture, Arts et Patrimoine ;
- Délégation syndicale du FPC
(Tous) à **Kinshasa-Gombe**



Cms. Achu
Pour traitement
JW carba
02/09/2026

Objet : Votre implication personnelle pour ☒ A Madame la Ministre de la Culture, Arts et Patrimoine
ma réintégration au FPC
à **Kinshasa/Gombe**

Madame la Ministre,

Bien respectueusement, je viens par la présente auprès de votre autorité, solliciter votre implication pour ma réintégration au sein du FPC. Depuis que la présidence m'a mis à votre disposition pour votre compétence et disposition, je ne suis pas encore affecté parce que le Directeur Général du FPC fait fi des orientations des autorités, le code de travail et la constitution de la République, et je ne suis pas encore notifié comme prévu l'article 76 du code de travail.

Le Directeur Général semble considérer, à tort, que le FPC a été créé par le Décret n° 11/30 du 16 juin 2011, alors que le FPC a été créé par l'Ordonnance-loi n° 087-013 du 3 avril 1987, laquelle, selon mon dossier, n'a pas encore été abrogée.

Eu égard à ce qui précède, le 25 octobre 2017, le Ministre de la Culture, des Arts et du Patrimoine a créé une commission chargée d'examiner les litiges administratifs des agents du FPC. Il m'appartient d'attirer votre attention sur le fait que les conclusions de ces travaux sont loin de convaincre tout esprit averti, en ce que :

- Au regard de la portée des actes administratifs et du principe de l'acte contraire, le Décret n° 11/30 du 16 juin 2011 ne peut, selon moi, abroger l'Ordonnance-loi n° 087-013 du 3 avril 1987 ;
- La vigueur de l'ordonnance-loi précitée demeure, selon moi, établie par le fait que la redevance du FPC trouve son fondement dans celle-ci. Les conclusions susmentionnées n'ont toutefois pas tenu compte de l'article 80 du Code du travail. En effet, le FPC, en tant qu'établissement public, est l'émanation du FPC, service spécialisé.

Avant la publication officielle du Décret n° 11/30, le Gouvernement avait déjà pris des mesures de sauvegarde par le Décret n° 09/12 du 24 avril 2009, lequel prévoit que tout contrat de travail valide reste en vigueur, conformément à l'article 80 du Code du travail. Le même décret prévoit, en son article 28, que la transformation d'une entreprise publique en société commerciale ou en établissement public, selon le cas, ne donne pas naissance à une nouvelle personne morale. Le FPC ne devrait donc pas être exclu de l'application de cette disposition.

Madame la Ministre, pour l'application de l'article 36 de la Constitution, je vous propose de retenir la solution préconisée par Madame la Ministre du Travail dans sa lettre n° 6070/CAB/MINETAT/MTEPS/FBK/2017, selon laquelle :

« Ayant été agents et fonctionnaires de l'État, si les dirigeants du FPC n'avaient plus besoin de vous, c'est le Secrétariat général du Ministère de la Culture, des Arts et du Patrimoine qui devrait vous récupérer, ou votre maintien au FPC devrait s'imposer, conformément à l'article 80 du Code du travail. »

Ainsi, Madame la Ministre, j'espère que vous voudrez bien apporter une solution à ma situation, car mon dossier est en attente depuis déjà trop longtemps.

Dans cette attente, je vous prie d'agréer, Madame la Ministre, l'expression de ma très haute considération.

BELILA MINIRI Jean Rodin

